

1031847-71.2022.8.26.0506

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Defeito, nulidade ou anulação

Magistrado: VINICIUS RODRIGUES VIEIRA

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: Vara do Juizado Especial Cível

Data de Disponibilização: 08/12/2022

... comprovar a aquisição do veículo, seu furto e o pagamento de indenização pela empresa 'CMA Vantagens', que aplicou ao montante da indenização 'depreciação' de R\$ 8.445,60 - Veículo que, de fato, conforme descoberto, foi objeto de leilão em 2015, situação apta a fazer incidir desconto de 30%, conforme cláusula 13.4 do contrato firmado entre o autor e a associação 'CMA' - Ré, citada, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

Vara do Juizado Especial Cível

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Processo nº:

1031847-71.2022.8.26.0506

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Defeito, nulidade ou anulação

Requerente:

Wagner José de Souza

Requerido:

Dt 13 Comércio de Veículos Usados Ltda. Me.

CONCLUSÃO

Em 8/12/22, faço estes autos conclusos a(o) Juiz(a) de Direito, Dr(a). Vinícius Rodrigues Vieira. Eu, ROBERTO DE ASSIS MATOS, Assistente Judiciário.

Vistos.

Trata-se de ação proposta por Wagner José de Souza (requerente) em face de Dt 13 Comércio de Veículos Usados Ltda. Me. (requerida).

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Narra o requerente que em 17/12/2021 adquiriu da requerida o veículo Troller, placas EAK-3554, pelo valor de R\$ 83.000,00.

Efetuou o pagamento mediante entrega de R\$ 25.000,00 em dinheiro e do veículo Pajero, placas EKO-2211 pelo valor de R\$ 58.000,00.

Relata que à época da aquisição fora informado pela demandada que sobre o veículo Troller não havia nenhum ônus, inexistindo registro de sinistro, passagem em leilão ou qualquer ocorrência que implicasse na redução de seu valor.

Afirma não ter recebido contrato e sim documento diverso sem assinatura, datado de 28/10/2021, data diversa da contratação.

Por conta de problemas financeiro e de saúde na família, colocou o veículo à venda no mês de Abril/2022, ocasião em que fora surpreendido com o registro de sinistro por passagem em leilão.

Recebeu proposta em 9/5/2022 no valor de R\$ 70.000,00, o que lhe causou prejuízo de R\$ 13.000,00.

Pleiteia o recebimento de R\$ 13.000,00 por danos materiais e danos morais no valor de R\$ 24.000,00 (fls. 1/7).

Em contestação, a requerida sustenta ter o autor adquirido veículo com mais de 14 anos de uso, cabendo a ele a análise da situação em que se encontrava antes da compra, ocasião em que poderia ter feito vistoria cautelar.

Alega inexistência de provas do prejuízo, o que afasta os pedidos de danos materiais e morais.

Pugna pela improcedência da ação (fls. 45/58).

Em manifestação acerca da contestação apresentada, a parte autora reitera os termos da inicial (fls. 85/88).

Foi indeferido o pedido de assistência judiciária formulado na inicial (fls. 89).

Em audiência de instrução, foram colhidos os depoimentos mencionados às fls. 118 e 132.

Em depoimento pessoal, o autor disse ter ido a Franca acompanhado do filho e de um rapaz para ver a Troller. Deu um Pajero na troca e mais 25 mil reais em dinheiro. Fecharam o negócio. O vendedor disse que o carro não era de leilão e nem tinha se envolvido em sinistro. Posteriormente, houve um problema de saúde com a esposa e tentou vender o veículo, foi quando tomou conhecimento que era de leilão. Isso ocorreu 5 meses após a compra. Foi em 3 ou 4 lugares e ofereciam 30% a menos do valor. Um amigo adquiriu por 55 mil reais e mais 6 parcelas de 2.500 reais, num total de 70 mil reais. Esse amigo vendeu o veículo em Cajuru há 2 semanas; trocou por uma caminhonete Frontier de 70 mil reais. No dia foi transferir o carro para seu nome no cartório; a vistoria foi feita em Franca, mas 2 semanas depois e foi apontado que o carro era de leilão. Não tem conhecimento que na inicial consta documento com vistoria e com indicação de leilão. Não tem conhecimento se garagista compra veículo com preço menor para vender com lucro. Não sabia da diferença de gravames. O carro não estava amassado ou batido.

Klaus Basílio Meirinhos do Carmo, preposto da requerida, confirma a venda do veículo. Aceitou trocar um carro por outro, mas o autor não voltou. Pegaria o carro pelo mesmo valor. Sabia que o veículo tinha sido arrematado em leilão. O autor sabia disso. A diferença de 30% ocorre quando o veículo se envolve em sinistro, mas não em leilão. O requerente ligou e falou sobre a questão do leilão. Também recebeu uma notificação a respeito. O antigo proprietário havia comentado que o veículo era de leilão de financeira e por isso o adquiriu. Se fosse de sinistro não compraria. Costuma adquirir veículos originários de leilão.

A testemunha Alex Gabriel, arrolada pelo autor, disse ter visto o carro anunciado na internet e passado para o filho do autor. Fizeram contato e o convidaram para ir junto fazer o negócio. Foram no veículo Pajero e eles negociaram. Após terminar a negociação perguntou se o veículo era de leilão e o Sr. Klaus negou. A negociação foi finalizada. Perguntou por leilão de forma geral, pois o sinistro ou a busca e apreensão desvalorizam o veículo; na revenda fica complicado. Acredita que o requerente tenha vendido o carro, mas não sabe por quanto. Autor não fez vistoria porque havia perguntado sobre leilão e o sócio negou.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A existência de relação jurídica entre as partes é fato incontroverso, porque admitida pela requerida em sua contestação.

Há divergência acerca de ter ocorrido falha no dever de informação a ensejar reparação por danos materiais e morais.

A ação é parcialmente procedente.

Na hipótese dos autos é inegável a existência de relação de consumo, o que faz incidir as regras do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante à distribuição do ônus da prova, restando clara a necessidade da inversão prevista no artigo 6º, inciso VIII, na medida em que presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica.

A verossimilhança das alegações da parte autora restam evidenciadas, diante da prova oral produzida.

A testemunha Alex foi categórica ao afirmar ter questionado Klaus, preposto da reclamada, acerca de o veículo que estava sendo adquirido pelo requerente ter sido arrematado em leilão, o que foi negado.

Assim, diante do que fora exposto nos autos, observo ter havido falta de informação clara e precisa por parte da requerida sobre detalhe importante da negociação, capaz de influenciar diretamente na decisão da aquisição do bem.

Era dever da requerida fornecer ao consumidor informações claras sobre o veículo que estava negociando.

Inquestionável ter havido descumprimento do dever de informação, princípio norteador das relações de consumo.

Comprovada a depreciação do valor do bem com o contrato de fls. 31/34, considero de rigor o reembolso ao autor do valor da diferença entre o que efetivamente pagou e o valor recebido com a revenda, ou seja, R\$ 13.000,00.

Nesse sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Autor que pretende a condenação da ré ao pagamento de indenizações pelos prejuízos materiais e morais sofridos, vez que esta, vendedora, omitiu tratar-se o veículo adquirido de produto de leilão, o que apenas veio a saber quando o bem foi furtado e houve, pela seguradora, aplicação de desconto sobre o valor da indenização, a título de 'depreciação' – Sentença de improcedência – Recurso do autor provido – Demandante que logrou comprovar a aquisição do veículo, seu furto e o pagamento de indenização pela empresa 'CMA Vantagens', que aplicou ao montante da indenização 'depreciação' de R\$ 8.445,60 – Veículo que, de fato, conforme descoberto, foi objeto de leilão em 2015, situação apta a fazer incidir desconto de 30%, conforme cláusula 13.4 do contrato firmado entre o autor e a associação 'CMA' – Ré, citada, que não apresentou resposta, deixando de impugnar especificamente a arguição do autor de que desconhecia tal atributo do bem, qualidade que, ressalta-se, tem efetivo condão de influir na própria decisão a respeito da compra do bem, ou sobre a contratação de determinada modalidade de seguro – Omissão da ré, destarte, que ocasionou ao autor prejuízo comprovado de R\$ 8.455,60, o que deve ser indenizado – Desatendimento ao dever legal de informar aspecto qualitativo essencial e desvalorizador do bem comercializado que caracteriza engodo capaz de gerar mácula a honra subjetiva do consumidor, de forma a caracterizar dano moral – Indenização fixada em R\$ 8.455,60, montante equivalente ao prejuízo financeiro ocasionado, o que se mostra adequado à espécie – Honorários advocatícios pela ré – RECURSO PROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1005910-82.2021.8.26.0348; Relator (a): Angela Lopes; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Mauá - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/10/2022; Data de Registro: 07/10/2022).

APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Compra e venda de veículo. Parte autora, compradora, que sustenta a existência de vício oculto e de depreciação em razão da origem de leilão do bem. Sentença de parcial procedência que apenas acolheu o pedido de indenização pela depreciação decorrente da origem de leilão do bem. Insurgência apenas da parte ré. Não acolhimento. Dever de informação não observado. Veículo oriundo de leilão. Consumidor que não foi devidamente informado. Depreciação do bem na revenda comprovado pela parte autora. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1021082-49.2019.8.26.0602; Relator (a): Rogério Murillo Pereira Cimino; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/09/2022; Data de Registro: 22/09/2022).

Apelação Cível. Compra e Venda de Bem Móvel. Veículo automotor que recebeu inscrição e gravame em sua base de dados, constando inclusive no laudo de vistoria cautelar seu histórico de comercialização de leilão público, o que desvalorizou o bem. Falha no dever de informação ao negar a venda por leilão, insistindo na tese de "evento corporativo/remarketing automotivo". Correta determinação de devolução de 20% do valor do veículo, como abatimento do preço aquisitivo pela desvalorização. Sucumbência recíproca. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 0024349-79.2020.8.26.0224; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/08/2022; Data de Registro: 31/08/2022).

No que diz respeito aos danos morais, os fatos versam sobre mero conflito contratual, dele não resultando qualquer ofensa à honra ou dignidade da parte autora nem sofrimento intenso e duradouro.

Vale observar que o Colégio Recursal da Capital já consolidou o entendimento jurisprudencial no sentido de que o conflito contratual não dá ensejo a indenização por dano moral.

Neste sentido foi emitido o Enunciado nº 25, dispondo que "o simples descumprimento do dever legal ou contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio,

não configura dano moral, salvo se da infração advém circunstância que atinja a dignidade da parte" (Enunciado 25 do I Encontro do Primeiro Colégio Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da Capital no Encontro de Juizes de Juizados Especiais e Colégios Recursais em reunião administrativa do Colégio Recursal Unificado e no I FOJESP, in DJE do TJSP de 2.10.2009, pág. 30).

Para que o pagamento de indenização por danos morais seja devido, é preciso que se demonstre a existência da ação ou omissão da parte contrária, sua culpa, o dano causado e o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano.

Ausentes quaisquer destes elementos, a indenização é indevida.

No caso em tela, os requisitos não foram cabalmente demonstrados pela parte autora. O fato narrado na inicial não pode ser visto como dano moral causado à parte requerente, vez que se trata de mero aborrecimento experimentado por todos os cidadãos que compõem a sociedade como um todo.

Neste diapasão, para que se configure o dano moral, deve haver nexo de causalidade entre a conduta do ofensor e o prejuízo causado pela sua conduta.

Na hipótese, não houve qualquer dano experimentado pelo autor face dos fatos aqui analisados. A indenização por danos morais não pode ser transformada em um modo fácil de enriquecimento do autor da ação.

A indenização é devida para reparar um dano provocado por atitude culposa da parte contrária, sem configurar uma forma de confisco, nem, tampouco, forma de enriquecimento da outra parte.

Destarte, sem que se fiquem demonstrados: a ação ou omissão, culpa da parte contrária, o nexo de causalidade, ou o dano sofrido, a indenização é indevida e, no caso, indevido o pagamento de indenização por parte da ré, sob pena de se estar enriquecendo ilicitamente a parte adversa.

Nesse sentido, oportuno destacar parte do voto proferido no Superior Tribunal de Justiça sobre a banalização do instituto de danos morais, nos seguintes termos e conforme Min. João Otávio de Noronha: "o Brasil deturpou o sentido de dano moral", de modo que se criou uma espécie de "dano moral automático". O erro, por si só, gera dano moral, ainda que desacompanhado de dolo, da intenção. Bastou errar: dano moral. Nós criamos uma indústria mais perversa de dano moral do que aquela combatida já nos Estados Unidos, tal o grau de utilização do instituto. Qualquer coisa: dano moral. Qualquer equívoco: dano moral." (REsp 1.386.424).

Ademais, em decisão do REsp 1426710, a relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, recordou que juristas que defendem a indenização por danos morais não podem banalizá-la, destacando que é preciso haver critérios razoáveis para estabelecer uma condenação desta natureza, e que situações normais da vida cotidiana não devem servir de justificativa para condenação "abstrata" por danos morais, já que incapazes de afetar o âmago da dignidade humana, e que não é qualquer situação de incômodo que é capaz de configurar prejuízo moral: "Nessa tendência de vulgarização e banalização da reparação por danos morais, cumpre aos julgadores resgatar a dignidade deste instituto, que, conforme nos ensina Cahali, foi penosamente consagrado no direito pátrio. Esse resgate passa, necessariamente, por uma melhor definição de seus contornos e parcimônia na sua aplicação, para invocá-lo apenas em casos que reclamem a atuação jurisdicional para o reparo de grave lesão à dignidade da pessoa humana".

E completou: "Em outra perspectiva, a dificuldade de se provar a dor oculta transforma as partes em atores de um espetáculo para demonstrar a dor que não se sente ou, diga-se ainda, para apresentar aquela dor que, além de não se sentir, é incapaz de configurar dano moral.X.

Ante o exposto e considerando todo mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO e CONDENO Dt 13 Comércio de Veículos Usados Ltda Me a pagar a Wagner José de Souza a quantia de R\$ 13.000,00, com correção monetária desde o ajuizamento da demanda e juros legais a partir da citação.

Anoto, por oportuno, que os demais argumentos expostos na contestação/inicial foram observados pelo juízo e não foram considerados como capazes de infirmar ou alterar a conclusão adotada nesta sentença.

Sem condenação nos ônus da sucumbência, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Prazo para interposição de recurso: 10 (dez) dias, sendo obrigatória a representação por advogado.

Ressalvada a hipótese de concessão de gratuidade da justiça, o preparo será recolhido de acordo com os critérios a seguir estabelecidos. Nos termos da Lei Estadual n.º 15.855/2015 e do artigo 54, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95, o valor do preparo deverá ser composto pela soma de duas parcelas: a primeira corresponde a 1% sobre o valor da causa atualizado; a segunda, a 4% sobre o valor da causa atualizado (regra geral) ou da condenação atualizada (regra específica, quando houver condenação) ou, ainda, do valor fixado pelo magistrado como base do preparo, se este assim o fizer. Para cada parcela, deve ser respeitado o valor mínimo de 5 UFESP's, caso a porcentagem prevista em lei resulte em valor inferior. As duas parcelas podem ser recolhidas numa única guia DARE (cód. 230-6), observando-se o determinado no Provimento da Corregedoria Geral de Justiça n.º 33/2013 quanto ao preenchimento dos dados, sob pena de não ser considerado válido tal recolhimento. Bem como, compreenderá todas as despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados: despesas postais, através da Guia FEDT, cód. 120-1; diligências do Oficial de Justiça, através da Guia de condução dos Oficiais de Justiça; despesas para a expedição de Cartas Precatórias, através da guia DARE (cód. 233-1); taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados INFOJUD, SISBAJUD, RENAJUD e SERASAJUD, através da Guia FEDT, cód. 434-1; custas para publicação de editais, etc., nos termos do Comunicado CG n.º 1530/2021. Ainda, quando se tratar de processo físico e houver mídia digital apresentada por quaisquer das partes ou com registro de prova oral, o valor referente ao porte de remessa e retorno deverá ser recolhido através da Guia do Fundo Especial de Despesas do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (cód. 110-4). Nos termos do artigo 5º do Provimento CG n.º 17/2016, que revogou o artigo 1.096 das NSCGJ, a serventia está dispensada do cálculo e da indicação do valor do preparo recursal, será responsável apenas pela conferência dos valores e elaboração da certidão. Informações sobre despesas processuais e cálculos poderão ser obtidas através dos "links"

<https://www.tjsp.jus.br/IndicesTaxasJudiciarias/DespesasProcessuais> e

<https://tjsp.sharepoint.com/sites/Intranet/Paginas/CalculosJudiciais.aspx>,

salientando-se que, o preparo recursal no âmbito dos Juizados Especiais é regulado por norma especial, sendo inaplicável ao rito especial as diretrizes do art. 1007, §§ 2º e 4º, do Código de Processo Civil, ante a ausência de lacuna ou omissão e por contrariar regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados, como a celeridade.

P.R.I.

Ribeirão Preto, 05 de dezembro de 2022.

VINICIUS RODRIGUES VIEIRA

Juiz(a) de Direito

(assinatura em formato digital)